

징계 및 경고요구

제 목 \$\$\$④④④ 투자업무 불철저

소 관 부 서(기관) ☐☐처

조 치 부 서(기관) ☞☞처

내 용

1. 제안서 평가업무 불철저

가. 업무 개요

☐☐처는 규격·가격분리 동시입찰¹⁾로 물품을 구매할 경우 ▲▲실(현 ★★★★★처) 요청에 따라 규격 적격자 선정을 위해 평가위원회를 구성하여 입찰참가업체가 제출한 제안서의 기술평가를 실시하고 있다.

나. 판단 기준

제안서의 평가주관담당자는 정해진 제안서 평가기준에 따라 평가위원이 평가를 하였다면 합리적인 사유 없이 점수나 등급 등 최종 결과에 영향을 미치는 요소가 변경되도록 해서는 아니 된다.

그리고 평가주관담당자는 평가과정 등에 문제가 있어 평가결과가 바뀌는 재평가가 필요하다고 판단한 경우에는 그 사실을 결재권자에게 보고하고 재평가 전후의 사정을 명확히 기록·보관하여 재평가의 정당성을 입증할 수 있는 근거를 확보하여야 한다.

1) 입찰참가자에게 규격입찰서와 가격입찰서를 분리하여 동시에 제출하도록 한 다음 먼저 규격을 심사하여 적격자로 확정된 자만을 대상으로 가격개찰을 하는 입찰방식

다. 감사결과 확인된 문제

☐☐처 ☐☐○○팀 ●급 §§은 20XX. XX. X. 실시한 \$\$○○○ X식 제안서 평가를 주관하면서 기술규격 평가항목 점수 집계 결과를 확인한 후 평가위원들에게 ‘미흡’으로 평가한 경우 그 사유를 기술평가표에 적어달라고 요청하였다.

이 경우 위 사람의 주장대로 최초 기술평가표에 사유만 기재하도록 했다면 평가결과가 달라질 여지가 없다. 그런데 최종 평가결과를 보면 당초에 있던 ‘미흡’이 하나도 없는 등 점수가 달라졌음에도 위 사람은 이를 최종 확정하여 평가가 왜곡되는 결과를 초래하였다.

또한 위 사람은 결재권자에게 위와 같은 사실을 보고²⁾하지 않았고, 최초 기술평가표는 당일 파기하였다.

그 결과 위 사람은 합리적인 사유 없이 재평가를 실시하여 평가의 공정성을 저해하였으며, 최초 기술평가표를 파기함으로써 재평가의 정당성 또한 입증할 수 없게 하였다.

그리고 ※급 ○○○는 20XX. X. XX.부터 20XX. X. X.까지 ☐☐○○팀장으로 관리·감독업무를 수행하면서 20XX. XX. X. 제안서 평가 현장에 있었고, 평가 전(全) 과정의 모든 정황을 파악하고 있었음에도 평가주관담당자가 제안서 평가업무를 소홀히 하는 것을 방치한 책임이 있다.

2. 규격서 작성 업무 불철저

가. 업무 개요

☐☐처는 20XX. XX월 신규 도입이 결정된 \$\$○○○ X식 외자구매를 추진하면서 예산 절감을 위해 수의계약이 아닌 협상에 의한 계약방식³⁾을 적용하기로 하고 20XX. X월 □□□-△△△△△△△ ●●(이하 “□□□”라 한다), ◆◆◆◆◆◆(이하 “□□□”라 한다) XX 업체⁴⁾ 모두 입찰참가가 가능하도록 규격서를 작성하여 ▲▲실(현 ※※※처)에 구매요청 하였다.

2) ☐☐처-XXXX(20XX. XX. X.) 「\$\$○○○ X식 제안서 기술평가 결과(송부)」

3) 계약이행의 전문성, 기술성 등의 이유로 필요할 경우 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상 절차를 통하여 공사에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 입찰방식

4) ●●● \$\$○○○를 공급할 수 있는 업체는 현재까지 상기 XX 업체만이 존재

▲▲실은 20XX. X월 ■■■처가 당초 의도한 협상에 의한 계약방식이 아닌 규격·가격 분리 동시입찰로 계약방식을 확정하여 입찰을 진행하였고, 20XX. XX월 ■■■를 최종 낙찰자로 선정하였다.

나. 판단 기준

협상에 의한 계약방식의 경우 규격을 상대적으로 우수하게 제안한 업체를 우선협상 대상자로 선정하고 계약체결 전에 규격을 추가 제시 또는 보완할 수 있는 절차가 있는 반면, 규격·가격분리 동시입찰은 규격에 대한 상대비교 없이 제시된 규격을 충족하는 모든 업체를 적격 처리하여 그중 최저가 업체와 바로 계약을 체결하는 방식이므로 규격을 추가 또는 보완할 수 있는 기회가 없다.

따라서 규격·가격분리 동시입찰을 위한 규격서를 작성할 때는 공사가 필요로 하는 사항을 충실히 반영하여야 하며, 입찰에 참가하려는 업체가 제시하는 수준의 규격을 입찰에 적용해서는 아니 된다.⁵⁾

다. 감사결과 확인된 문제

■■■처 ■■■팀 ㉠급 §§은 20XX. X. X.부터 20XX. X. X.까지 ■■■담당으로 \$\$\$ X식의 투자업무를 수행하면서 ■■■와 ■■■ 모두 입찰에 참가시키기 위하여 20XX. X월 각 업체가 제시하는 수준을 반영한 규격서를 작성하였다.

이 규격서는 협상에 의한 계약방식을 통해 공사에 더 유리한 조건을 선택할 수 있고 규격을 추가 또는 보완할 수 있다는 전제 하에 최초 ○○본부의 요구수준보다 낮게 작성된 것이었으므로 계약방식이 의도했던 바와 달리 규격·가격분리 동시입찰로 확정되었을 경우에는 변경된 계약방식에 맞춰 규격서를 다시 검토하여 계약부서에 제출하여야 했다.

5) 입찰에 참가할 업체들의 요구에 맞추어 작성된 규격서를 입찰에 적용할 경우 논리적으로는 모든 업체가 규격을 충족하게 되어 사실상 기술평가 없이 가격입찰만 시행하는 것과 다름없는 결과를 초래함.

그런데 위 사람은 20XX. X월 ▲▲실이 \$\$\$㉠㉠㉠ 계약방식을 규격·가격분리 동시 입찰로 확정함에 따라 당초 협상에 의한 계약방식을 전제로 작성한 규격서를 더 이상 적용할 수 없게 되었음에도 이를 간과하고 ▲▲실에 제출함으로써 최종적으로 부적절한 규격서가 규격·가격분리 동시입찰에 적용되게 하였다.

그리고 △급 &&&과 ※급 ㉡㉡㉡는 각각 ☒☒처장과 ☒☒☒팀장 직위에서 규격서 작성 업무를 직접 수행한 것은 아니라고 할지라도 ☒☒☒담당자가 적절하게 업무를 할 수 있도록 지속적으로 관리·감독하여야 했으나 이를 소홀히 한 관리자로서의 책임이 있다.

관련자 의견 ㉢급 §§은 제안서 평가 시 기술규격 평가항목을 ‘미흡’으로 평가한 평가위원을 대상으로 ‘미흡’ 사유를 명시해달라고 요청하였을 뿐이지 제안서 평가의 수정 및 보완에 대해서는 평가위원이 판단할 문제라고 주장한다.

그러나 앞서 살펴본 바와 같이 평가점수가 달라졌고, 그 결과가 확정되었으므로 위 사람의 주장은 타당하지 아니하다.

또한 평가위원 다수는 위 사람이 공사 규격서에 맞춰 업체가 제안을 했기 때문에 기술 규격 평가항목은 ‘미흡’ 이하로 평가하면 안 된다고 하면서 재평가를 요구하였다고 일관되게 진술하고 있는 것으로 보아 위 사람의 주장은 타당한 이유가 되지 아니한다.

징계요구 양정 \$\$\$㉠㉠㉠ 제안서 평가업무 및 규격서 작성 업무를 소홀히 한 ㉢급 §§의 행위는 「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

☞☞처장은

\$\$☹☹☹ 제안서 평가업무 및 규격서 작성 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 따라 『징계 처분』 하시고(견책)

\$\$☹☹☹ 제안서 평가업무 및 규격서 작성 업무에 대한 관리·감독 책임이 있는 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『경고 처분』 하시기 바랍니다.
(경고)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급(현직급)</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
☐☐처	☹급	\$\$	20XX. X. X. ~ 20XX. X. X.	☐☐☹☹담당	견책
☐☐처 (***처)	※급	¢ ¢ ¢	20XX. X. XX. ~ 20XX. X. X.	☐☐☹☹팀장	경고

※ 당시 ☐☐처장 △급 &&&은 20XX. XX. XX.자로 퇴직하여 처분요구에서 제외